

ESPECIFICAÇÃO DA CALCULADORA LEXAERO

Regras de cálculo e critérios de aceite para a Top Marketing

Regra de ouro (leia primeiro)

A lógica de cálculo já está pronta e escrita dentro do arquivo-modelo (em JavaScript). O pedido é reaproveitar essa lógica exatamente como está, sem recriar do zero. Este documento descreve as mesmas regras em texto, para orientar e conferir a implementação — não para reprogramar por conta própria.

1. O que a calculadora faz (e o que não faz)

A calculadora é uma **ferramenta orientativa**. Ela não “adivinha” um valor: ela (a) consulta uma faixa de valores pela situação, (b) mede a força do caso somando pontos e (c) aplica algumas regras fixas. Não usa inteligência artificial nem estatística — é uma tabela + uma soma.

- Sempre mostra uma **faixa** (ex.: R\$ 5.000–20.000), **nunca um valor único “garantido”**.
- Sempre exibe os avisos de que é **estimativa ilustrativa e não promessa de resultado** (exigência de conformidade — Provimento OAB 205/2021).

2. As 7 etapas (perguntas)

1. Tipo de problema: Voo atrasado ou cancelado · Bagagem · Overbooking · Conexão perdida.
2. Detalhe: subtipo e duração (atraso: faixa de horas; bagagem: extravio definitivo/temporário/avaria).
3. Âmbito: voo doméstico ou internacional.
4. Assistência material: prestada / parcial / não prestada.
5. Agravantes: perda de compromisso · vulnerabilidade · despesas comprovadas (pode marcar mais de um).
6. Causa alegada pela companhia: falha interna / força maior (externo) / não informado — e culpa exclusiva do consumidor (sim/não).
7. Documentos que o passageiro já tem (marcação múltipla).

3. Tabela de faixas por situação (o valor)

A faixa de **dano moral** é definida pela situação, conforme o Radar Jurídico:

Situação	Faixa (dano moral)	Base legal	Observações
Atraso < 4h	Mero dissabor (R\$ 0)	ANAC 400 art. 21; CDC 14	Vira R\$ 3.000–8.000 se houver agravantes fortes (pontuação ≥ 3)
Atraso 4–8h	R\$ 3.000–8.000	ANAC 400 art. 21; CDC 14	—
Atraso 8–12h	R\$ 5.000–12.000	ANAC 400 art. 21; CDC 14	Faixa intermediária
Atraso > 12h	R\$ 8.000–15.000	ANAC 400 art. 21; CDC 14	—
Cancelamento	R\$ 5.000–20.000	ANAC 400 art. 21; CDC 14 e 20	—
Cancelamento + perda de compromisso	R\$ 10.000–30.000	ANAC 400 art. 21; CDC 14 e 20	Usa a faixa maior
Alteração unilateral de voo	R\$ 5.000–20.000	ANAC 400 art. 21; CDC 14	—
Conexão perdida	R\$ 3.000–15.000	ANAC 400 art. 21; CDC 14	Segue a régua do atraso resultante
Overbooking (preterição)	R\$ 5.000–25.000	ANAC 400 arts. 22 e 24; CDC 6º	+ compensação DES (250 doméstico / 500 internacional)
Extravio definitivo de bagagem	R\$ 5.000–15.000	Doméstico: CDC 14 · Internacional: Montreal + CDC (moral)	+ danos materiais (bens)
Extravio temporário de bagagem	R\$ 3.000–10.000	ANAC 400; CDC 14	R\$ 5.000–15.000 se > 7 dias; + compras emergenciais
Dano, violação ou avaria de bagagem	R\$ 2.000–10.000	ANAC 400; CDC 14	Reparo ou valor da mala + conteúdo

4. Cálculo da “força do caso” (a soma de pontos)

Some os pontos aplicáveis. O total define a força e a posição dentro da faixa.

Fator	Pontos
Base — Overbooking	+3
Base — Cancelamento	+3

Fator	Pontos
Base — Alteração unilateral	+2
Base — Atraso/Conexão: 4–8h / 8–12h / > 12h	+2 / +3 / +4
Base — Atraso < 4h	0
Base — Extravio definitivo	+3
Base — Extravio temporário (+1 se > 3 dias)	+2
Base — Dano/avaria de bagagem	+2
Sem assistência material / parcial / prestada	+2 / +1 / –1
Passageiro em situação de vulnerabilidade	+2
Perda de compromisso importante	+2
Despesas extras comprovadas	+1
Documentação: 4+ itens / 2–3 itens	+2 / +1
Overbooking sem acomodação em prazo razoável	+1
Força maior / fortuito externo alegado	–2
Falha interna da companhia (manutenção, tripulação, malha)	+1

Resultado da soma: 0–1 ponto = força baixa (tende ao piso da faixa) · 2–4 = força média (meio) · 5+ = força alta (topo).

5. Regras especiais (sempre aplicar)

- **Culpa exclusiva do consumidor = Sim** → resultado tende à improcedência: não exibir faixa de valor e marcar força baixa.
- **Atraso < 4h isolado** → mero dissabor; só passa a exibir faixa (R\$ 3.000–8.000) se a soma de pontos for ≥ 3.
- **STF Tema 1.417** → se o problema for atraso, cancelamento, alteração ou conexão E a causa alegada for força maior/fortuito externo, exibir o aviso de suspensão nacional. Se for bagagem ou overbooking, ou se a causa for falha interna, exibir que o caso NÃO é atingido pela suspensão.
- **Bagagem internacional** → acrescentar a nota de que o dano material segue o limite tarifado da Convenção de Montreal (o dano moral segue o CDC).

6. O que exibir no resultado

Faixa orientativa · situação · força (baixa/média/alta) · posição na faixa (piso/meio/topo) · fatores a favor e de atenção · base legal · nota de danos materiais/compensação quando houver · documentos recomendados · avisos de conformidade · botões (análise gratuita / WhatsApp / refazer). **Manter sempre** o aviso “estimativa ilustrativa, não é promessa de resultado”. **Nunca** exibir frases como “você vai receber R\$ X”.

7. Como validar que ficou igual ao modelo (aceite)

Preencher os casos abaixo no site e conferir se o resultado bate com o esperado:

- Cancelamento · doméstico · sem assistência · perda de compromisso · falha interna → **Faixa R\$ 10.000–30.000, força alta, aviso verde (não atingido pelo Tema 1.417).**
- Extravio definitivo · internacional · vulnerabilidade · força maior → **Faixa R\$ 5.000–15.000, força alta, nota da Convenção de Montreal, aviso verde.**
- Cancelamento · internacional · sem assistência · perda de compromisso · força maior → **Faixa R\$ 10.000–30.000, força alta, aviso amarelo de suspensão (Tema 1.417).**
- **Conferência final:** as 7 etapas, as opções, as faixas da seção 3 e os pontos da seção 4 devem estar idênticos ao arquivo-modelo, em todas as páginas do site.

Fonte das faixas: Radar Jurídico LexAero (valores praticados pelos tribunais, 2025/2026) — ANAC 400/2016, CDC (Lei 8.078/1990), STF Tema 210 e Tema 1.417, Convenção de Montreal (Decreto 5.910/2006). Ferramenta orientativa e educativa: não constitui parecer jurídico nem promessa de resultado.